עֲבוֹדָה זָרָה הִמְשִׁיכוּ אוֹתוֹ הַכֹּחַ עֲלֵיהֶם מֵאוֹתָהּ שָׁעָה שֶׁדָּרוּ בָּהּ, וְיָרְשׁוּ אוֹתָהּ בְּכֹחוֹת הַטֻּמְאָה שֶׁהִתְיַשְּׁבוּ בָּהּ, וְכָל הַמַּשִּׂיג גְּבוּל חֲבֵרוֹ יוֹרֵד עִמּוֹ לְחַיָּיו[ח] וְיִגְרֹם לְטַמְּאוֹת הַבָּאִים אַחֲרֵיהֶם, וְלָכֵן מֻתָּר לַעֲשׂוֹתָהּ גַּנּוֹת וּפַרְדֵּסִים (עיין מצודת דוד שם).

מראה מקומות עיין במצוה תס"ד.

מִצְוָה תסו

וְלֹא יִדְבַּק בְּיָדְךָ (לֹא תַּעֲשֶׂה רע"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֵהָנוֹת וְלָקַחַת דָּבָר מִמָּמוֹן עִיר הַנִּדַּחַת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יג, יח) **'וְלֹא יִדְבַּק בְּיָדְךָ מְאוּמָה מִן הַחֵרֶם'.**

משנה הלכות

מאותו שבט, וידיחו יושבי עירם ועד שידיחו רובה של העיר ויהיו המודחים ממאה עד רוב השבט, הודח רובו של שבט דנים אותם כיחידים, ואינה נעשית נידחת אלא כשהיא עיר ולא כפר או כרך, פחות ממאה כפר ורובו של שבט כרך[ט].

בלא נתקיימו דיני עיר הנידחת. עיר הנידחת שהוזמו עדיה כל המחזיק בנכסיה זכה בהם, שכל אחד כבר הפקיר ממונו משעה שנגמר דינו, ומותר ליהנות בו שהרי הוזמו[י]. לא נתקיימו בה כל תנאיה מתרין ומעידין בכל אחד אפילו היו רוב העיר או כולה, וסוקלין אותן כיחידים וממונם ליורשיהם[יא]. ונוהג בזמן הבית בארץ ישראל.

תסו) נכסים האסורים בהנאה. נכסי עיר הנידחת אסורים בהנאה ומצותן בשריפה כמבואר במצוות הקודמות, והנהנה מהן בכל שהוא לוקה[א]. בהמה של עיר הנידחת שנשחטה אסורה בהנאה כשור הנסקל שנשחט, שער הראש בין איש ובין אשה מותר בהנאה, ופאה נכרית הרי הוא ככל שללה ואסור[ב]. פירות המחוברין וכן האילנות מותרין בהנאה, קדשי מזבח שבתוכה ימותו כמה דאת אמר (משלי כא, כז) 'זבח רשעים תועבה'[יג], ושל צדיקים שבתוכה יקריבו דלא הוה זבח רשעים[ד]. הבכור והמעשר, תמימים ימותו, וכונסין אותן בכיפה וימותו, ובעלי מומין ישרפו כיון דנאכלין לבעלים הוי בכלל בהמתה[ה], התרומות שבתוכה אם הגיעו ליד כהן יקרבו מפני שהן נכסיו, ואם הם עדיין ביד ישראל ינתנו לכהן של עיר אחרת מפני שהן נכסי שמים, וקדושתן קדושת הגוף. מעשר שני וכסף מעשר שני וכתבי קודש יגנזו[ו].

ח. עיין יומא עה. **ט.** שם ה"ב. **י.** שם ה"ח. **יא.** שם ה"ה. **תסו) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ד ה"ו-ז. **ב.** שם הי"ב. **ג.** שם הי"ג. **ד.** מנחת חינוך מצוה תס"ד. **ה.** רמב"ם שם הי"ד. ועיין מנחת חינוך בשם רש"י. **ו.** רמב"ם שם הט"ו.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי לִמְחוֹת וְלַעֲקֹר שֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל יִשְׂרָאֵל מִן הָעוֹלָם שֶׁאֵין לָהּ בִּטּוּל עוֹלָמִית, וְהָנֵי רְשָׁעִים שֶׁהָיוּ אֲדוּקִים בַּעֲבוֹדָה זָרָה בְּנַפְשָׁם אוּלַי גַּם עָבְדוּ לְמָמוֹנָם וְנֶאֱסַר בַּהֲנָאָה. וְאָמַר 'מְאוּמָה' כִּי הֲנָאָה הוּא חֹלִי הַמִּתְדַּבֵּק בַּיָּד, וּכְשֶׁתִּדְבַּק בַּיָּדַיִם תִּתְפַּשֵּׁט בְּכָל הַגּוּף רַחֲמָנָא לִצְלַן, וְזֶהוּ 'חֵרֶם' אוֹתִיּוֹת רַמ"ח שֶׁהוּא נִכְנָם בִּרְמַ"ח אֵבָרִים וּמִי יוּכַל לְהוֹצִיאוֹ מִשָּׁם (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רסז). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז לָמָּה הָיָה מָמוֹנָם אָבֵד וַאֲפִלּוּ מָמוֹן צַדִּיקִים אֲשֶׁר בְּתוֹךְ הָעִיר נִשְׂרָפֶת[ז], מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׁאָר עוֹבְרֵי עֲבֵרָה, כִּי עַל יְדֵי תַּאֲוַת מָמוֹן שֶׁהָיָה לָהֶם וְכֶסֶף וְזָהָב הִרְבּוּ וְרָם לִבָּם שָׁכְחוּ ה'[ח], וְעַל דֶּרֶךְ שֶׁכָּתוּב (דברים לב, טו) 'שָׁמַנְתָּ עָבִיתָ כָּשִׂיתָ וַיִּטֹּשׁ' וְגוֹ'. וְלָכֵן כָּל מָמוֹנָם נִשְׂרָף וְנֶאֱבָד וְאָסוּר בַּהֲנָאָה. הֵם הָלְכוּ אַחַר הֲנָאַת גּוּפָם וְתַאֲוָתָם וְלָכֵן לֹא יֶהֱנוּ מִמָּמוֹנָם.

מראה מקומות עיין במצוה תס"ד.

משנה הלכות

דין מעשר שני. והא דמעשר שני נגנז משום דאסור בהנאה אך אין שורפין מפני הכבוד, והלחם משנה תמה להרמב"ם דלמאן דאמר מעשר שני ממון גבוה הוא אינו נאסר בכלל שללה, ולמאן דאמר ממון הדיוט דוקא בירושלים אבל בגבולין לדברי הכל ממון גבוה, והרמב"ם[ט] פוסק דממון גבוה אם כן לא הוי שללה, ויש לומר כיון דמחוייב לחללו על כסף והרי יוצא לחולין אם כן חל עליו איסור הנידחת, וצריך עיון.

שאר פרטים. ובירושלמי (סנהדרין פ"י ה"ו) בעי בנכסין של בהמה חיה ועוף מהו, ו'עוף שהוא טס למעלה מי' מהו', דאפשר מחוסר צידה ובנכסין שהם חפורין בקרקע ואנן בעינן 'תקבוץ' (דברים יג, יז) אי נאסרו בהנאה או לאו. ולעיל הבאתי דנכסי צדיקים שבעיר נשרפים ומבואר בגמרא (סנהדרין קיב.)[ז] דמלבושים של צדיקים אינם נאסרים. והברית משה נסתפק אי מותר ליהנות שלא כדרך הנאתן, ותלאו בב' תירוצי התוס' בפסחים, ולעניות דעתי לדעת הרש"ל (שבועות כג.) דכל שאיסורו בכל שהוא אסור אפילו שלא כדרך הנאתן, אם כן הכי נמי אסור. ומיהו לשון הרמב"ם והסמ"ג 'שלא ליהנות' משמע סתם כדרך הנאתן. ונוהג בזכרים ונקבות בכל מקום בזמן שיש דין עיר הנידחת.

ז. ראה ספרי פר' ראה מב. וע"ע בילקו"ש ראה תתפח: 'מפני מה אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה יאבדו, מי גרם להם שידורו בתוכה ממונן לפיכך ממונן אבד'. ח. עיין דברים ח, יג-יד. ט. הל' בכורים פ"ו ה"ד. י. הובא במנחת חינוך.

מִצְוָה תסז

לֹא תִתְגֹּדְדוּ (לֹא תַּעֲשֶׂה רע"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לִשְׂרֹט בְּשׂוּם מָקוֹם שֶׁבַּגּוּף עַל מֵת אוֹ לְשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יד, א) 'לֹא תִתְגֹּדְדוּ', וּבְפָרָשַׁת קְדֹשִׁים (ויקרא יט, כח) 'וְשֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ לֹא תִתְּנוּ', וּבְפָרָשַׁת אֱמֹר (ויקרא כא, ה) 'וּבִבְשָׂרָם לֹא יִשְׂרְטוּ שָׂרָטֶת', וְהַכֹּל לָאו אֶחָד הוּא.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. הֱיוֹת כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹקִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם[א], וּבְצֶלֶם דְּמוּת תַּבְנִיתוֹ יְסָדוֹ, וְאֵיךְ יְקַלְקֵל אָדָם וְיַעֲשֶׂה פְּגָם בְּצוּרָה שֶׁצָּר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּצַלְמוֹ, כִּי הַנּוֹגֵעַ בּוֹ כְּנוֹגֵעַ בְּצוֹרַת הַמֶּלֶךְ (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רסח). וְנִמְנְעוּ מִן הַגְּדִידָה עַל הַמֵּת בְּיִחוּד כִּי לֹא יָאוּת לָעָם הַנִּבְחָר בַּעֲלֵי חָכְמוֹת הַתּוֹרָה הַיְקָרָה לְהִצְטַעֵר בְּדָבָר מִמַּעֲשֵׂה הָאֵל בָּרוּךְ הוּא, רַק

משנה הלכות

תסז) גדרי האיסור. השורט ועושה חבורה בגופו אפילו כל שהוא על המת, בין ביד ובין בכלי עבר בלאו, ובעדים והתראה לוקה[ב]. ולאו זה עובר על כל המתים בין קרובים ובין רחוקים[ג], ונראה דאפילו על מת עכו"ם. היה מכה עצמו על בשרו בידו בלי שריטה יש מתירין ויש אוסרין וכן עיקר[ד], ומיהו מותר להכות עצמו על התורה שנאבדה ולא על המת וכמעשה דר' עקיבא[ה] דהאיסור אינו אלא על המת, ולא על הבית שנפל או על הספינה הטורפת בים, וכן מותר על התורה[ו]. ולכתחילה אין לשרוט גם על שאר אבילות זולת שאסור לחבול בעצמו[ז], והרמ"א[ח] הביא דברי הבית יוסף דמותר לשרוט על צער אחר, ומשמע אפילו לכתחילה, אמנם הב"ח אוסר[ט], וכן החינוך כאן אוסר ויש להחמיר[י].

שריטות שונות. השורט ה' שריטות על מת אחד והותרה על כל אחת לוקה על כולם[יא]. ויש אומרים[יב] דאפילו בהתראה אחת לוקה ה'. שרט שריטה אחת על ה' מתים לוקה חמש דחייב על כל נפש[יג]. השורט בבשר חבירו והיה חבירו מסייע שניהם לוקין, היה אחד שוגג ואחד מזיד המזיד חייב והשוגג פטור[יד]. ובכלל הלאו השורט עצמו

תסז) א. ע"פ בראשית ט, ו. **ב.** רמב"ם הל' עכו"ם פי"ב הי"ב-יג. יו"ד סי' ק"פ ס"ה. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** יו"ד שם ס"ז. **ה.** סנהדרין סח. **ו.** תוס' יבמות יג. ד"ה דאמר רחמנא, רמב"ם שם הט"ז. **ז.** רמב"ם הל' חובל פ"ה ה"א. חו"מ סי' ת"כ סל"א. **ח.** יו"ד שם ס"ו. **ט.** הובא בש"ך שם ס"ק ט. **י.** מנחת חינוך. **יא.** רמב"ם הל' עכו"ם פי"ב הי"ב. **יב.** עיין מנחת חינוך. **יג.** רמב"ם שם. **יד.** רמב"ם שם הט"ז.

עַל הָעִנְיָן שֶׁצִּוָּנוּ בָּרוּךְ הוּא לְהִצְטַעֵר בּוֹ וְלֹא יוֹתֵר. אֲבָל הַמַּשְׁחִית גּוּפוֹ וּמְקַלְקֵל עַצְמוֹ וּבְשָׂרוֹ כְּשׁוֹטֶה לֹא דֶּרֶךְ חֲכָמִים וְאַנְשֵׁי בִינָה הוּא, רַק מַעֲשֵׂה הֲמוֹן הַנָּשִׁים הַפְּחוּתוֹת וְחַסְרֵי הַדַּעַת שֶׁלֹּא הֵבִינוּ דָּבָר בְּמַעֲשֵׂה ה' וְנִפְלְאוֹתָיו (עיין חינוך). וְכָתַב הָרַמְבַּ"ן (דברים שם) דְּמִכָּאן סָמֶךְ לְדִבְרֵי רַז"ל (מו"ק כז:) שֶׁאָסוּר לְהִתְאַבֵּל עַל הַמֵּת יוֹתֵר מִדַּאי[טו]. וְהוֹצִיא הַכָּתוּב בִּלְשׁוֹן 'לֹא תִתְגֹּדְדוּ' כִּי כָּל יִשְׂרָאֵל הֵם אֲגֻדָּה אַחַת, וּכְשֶׁתִּתְגּוֹדְדוּ הֲתֹרָה הָאֲגֻדָּה (עיין עיר מקלט (לידא) מצוה תסח), וְלָכֵן לֹא תַעֲשׂוּ אֲגֻדּוֹת אֲגֻדּוֹת לַחֲלֹק אֵלּוּ עַל אֵלּוּ (עיין ילקו"ש פר' ראה תתצא).

מכות כ.: כא. יבמות יג: רמב"ם הל' עכו"ם פי"ב, ספר המצוות לא תעשה מ"ה, סמ"ג לאוין ס"ב, סמ"ק סי' ע"ד-עה, יורה דעה סי' ק"פ, מגן אברהם סי' תצ"ג.

משנה הלכות

לעבודה זרה חייב שכן היה מנהגם, ואינו חייב לעכו"ם אלא בכלי ולא ביד, ומירי דאין דרך עבודתה בכך דאם לא כן חייב סקילה[טז].

אזהרה על שינוי מנהגים. ועוד נכלל בלאו זה שלא יהיו שני בתי דינין בעיר אחד זה נוהג מנהג זה וזה נוהג במנהג אחר[יז], ויש אומרים שאין איסור זה אלא בחבורה אחת שחולקים קצתן על קצתן, אבל בשני בתי דינין בעיר אחת והן שוין בחכמה וחולקין זה על זה שרי[יח]. והזהירה התורה בזה שלא יבואו בני ישראל למחלוקות, ומוטב לבטל המנהג ולנהוג כישראל חבירו במה שאינו נוגע להלכה ולהרבות השלום מלהחזיק במנהג ולהחזיק במחלוקת ח"ו שהוא איסור דאורייתא, וגדול השלום וה' שמו שלום יברך את עמו ישראל בשלום. וכתב מהר"ם מרוטענבורג ד'מנהג' אותיות 'גהנם', דלפעמים מחמת המנהג נופל לגיהנם של מחלוקת קורח ועדתו, ומיהו ח"ו לבטל מנהג ישראל אפילו אחד ואפילו נראה לו בלי מקור כלל, כי מנהג ישראל תורה הוא, כלומר כל מה שהנהיגו בה ישראל זה בעצמו תורה. והאוהב שלום יתברך בשלום אכי"ר. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

טו. הביאו בחינוך. **טז.** שם הי"ג, ועיין כסף משנה שם. **יז.** שם הי"ד. **יח.** ועיין מגן אברהם או"ח סי' תצ"ג סק"ו באריכות.

מִצְוָה תסח

לֹא תָשִׂימוּ קָרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם (לֹא תַעֲשֶׂה ער"ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת קָרְחָה בָּרֹאשׁ עַל הַמֵּתִים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יד, א) 'וְלֹא תָשִׂימוּ קָרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם לָמֵת'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הָעִנְיָן קָרְחָה מוֹרֶה עַל חֶסְרוֹן אֱמוּנָה בִּתְחִיַּת הַמֵּתִים וּבְהַשְׁאָרַת הַנֶּפֶשׁ שֶׁהוּא יְסוֹד גָּדוֹל בָּאֱמוּנַת ה', כִּי מַרְאֶה שֶׁכָּמוֹ הַקֶּרַח הַזֶּה אֵינוֹ מַעֲלֶה שֵׂעָר לְעוֹלָם כֵּן הַמֵּת הַזֶּה לֹא יָשׁוּב לְעוֹלָם חַס וְחָלִילָה, וְנִמְצָא כָּפַר בִּתְחִיַּת הַמֵּתִים. וְכֵן הָיָה מִנְהַג עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה[א], וְלֹא כָּאֵלֶּה חֵלֶק יַעֲקֹב אֲשֶׁר גֹּזְעוֹ מַחֲלִיף לְעֵת הַתְּחִיָּה וְיָצִיץ וְיִפְרַח[ב]. וְאָמַר

תסח) גדרי הלאו. אדם מישראל, אחד כהן ואחד ישראל, אחד איש ואחד אשה, הקורח ראשו בכל מקום שהוא על המת והתרו בו חייב מלקות, קרח חמש קריחות זה אחר זה בה' התראות לוקה חמש[ג], והקורח חמש קריחות על חמש מתים אינו לוקה אלא אחת, דאין לו ריבוי בש"ס ללקות חמש כמו בשריטה[ד]. הקורח חייב בין בידו ובין בסם ובין בכלי[ה].

שיעורו. שיעור קרחה לרמב"ם[ו] כגריס ולהרא"ש[ז] בב' שערות[ח], ובשערה אחת לכולי עלמא אינו לוקה אבל אסור מהתורה ככל חצי שיעור[ט]. קרח כחצי גריס וחזר וקרח כחצי גריס אפילו לזמן מרובה מצטרף[י], ואם עבר יום כיפור בינתים תלוי אי יום כיפור מכפר על חצי שיעור, וכבר הבאתי כמה פעמים מהגמרא בכריתות (יח:) ומה שכתב המשנה למלך[יא]. קרח חצי גריס על מת זה וחצי גריס על מת אחר חייב דעל כל פנים קרח על מת הוא.

בחוזר וצומח. ומפשטות הפוסקים נראה דכל שתלש שערו או נשא סם ונשאר קרח, אף שהשערות חוזרים וגדלים לאחר זמן עובר, אבל מדברי רש"י מכות (כ: ד"ה נשא) וריב"ן שפירשו "נשא סם' פי' שמשיר את השער, והסך ממנו אינו צומח שיער בגופו', משמע לכאורה דדוקא באופן שאינו צומח עוד. ועיין בגמרא (ב"ק פו.)

תסח) א. עיין רבינו בחיי דברים שם. **ב.** עיין אברבנאל וברבינו בחיי דברים שם. ובשפתי כהן (צפת) דברים שם. וע"ע אור המצות (לאנגנר) ח"ג מצוה קעא. **ג.** רמב"ם הל' עכו"ם פי"ב הט"ו. יו"ד סי' ק"פ ס"ט וסי"ב. **ד.** מנחת חינוך. יו"ד שם ס"י. **ה.** רמב"ם שם הי"ג והט"ו. יו"ד שם ס"ט. **ו.** שם. **ז.** מכות פ"ג סי' א-ב. **ח.** יו"ד סי' ק"פ ס"ט. **ט.** מנחת חינוך. יו"ד שם בשם יש אומרים. **י.** מנחת חינוך. **יא.** הל' שגגות פ"ג ה"ט.

'בֵּין עֵינֵיכֶם', כִּי שָׁם מְקוֹם הַנָּחַת תְּפִלִּין שֶׁל רֹאשׁ שֶׁשָּׁם הַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה בְּאַרְבַּע פָּרָשִׁיוֹת שֶׁהֵם אַרְבַּע חֲיוֹת הַמֶּרְכָּבָה, וְהַקּוֹרֵחַ הָיָה בְּקַרְקַפְתָּא דִּלָּא מַנַּח תְּפִלִּין דַּהֲוָה פּוֹשֵׁעַ יִשְׂרָאֵל בְּגוּפוֹ (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רסט). וּבַמִּדְרָשׁ (ילקו"ש פר' ראה תתצא) 'לֹא תָשִׂימוּ קָרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם', כְּשֵׁם שֶׁעָשָׂה קֹרַח שֶׁחָלַק אֶת יִשְׂרָאֵל וַעֲשָׂאָן אֲגֻדּוֹת אֲגֻדּוֹת וְעָשָׂה קָרְחָה בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁנִּבְלְעוּ כַּמָּה מֵאוֹת בְּנֵי אָדָם, וְהַפְּרוּשׁ 'בֵּין עֵינֵיכֶם' בֵּין הַדֵּינִים שֶׁהֵם נִקְרָאִים עֵינַיִם שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר טו, כד) וְ'אִם מֵעֵינֵי הָעֵדָה נֶעֱשְׂתָה' (שפתי כהן (צפת) דברים שם).

מכות כ.: קידושין לה: רמב"ם הל' עכו"ם פי"ב, ספר המצוות לא תעשה קע"א, סמ"ג לאוין ס"ג, סמ"ק סי' ס"ג.

משנה הלכות

דמבואר להדיא 'נשא סם' היינו שאינו חוזר וצומח לעולם, דאם לא כן אין פירוש שם לדברים. והמנחת חינוך פשיטא ליה דכל קרחה לא הוה אלא שנקרח שאינו יכול לגדל עוד שערות, ואי לא לא הוה קרחה. ובאמת כי הדבר צריך תלמוד, דפשוט שהתולש שערות מראשו חוזרות וגדלות, גם משמע כן מלשון השולחן ערוך[יב] שכתב סתם, סם וקרחה, ועיין לבוש שיש ליזהר הנשים העומדין על המתים שלא יתלשו שערותיהן, משמע פשוט דהלאו אפילו כשחזר וגדל, וצריך עיון.

שאר פרטים. עוד כתב המנחת חינוך 'עיין תוס' במכות, דה' קרחות בבת אחת חייב ה', היינו בקצת הפסק בין כל קרחה דאי לאו הכי הוה ליה חד קרחה, והדברים ברורים' עד כאן, ולעניות דעתי לא דק בזה, דאפשר דהטביל חמש אצבעות בסם והניח בחמישה מקומות בראשו בבת אחת ולוקה חמש[יג]. ואינו חייב על שער הזקן, מיהו הר"ן במכות כתב 'תולש שער ראשו או זקנו על מת' וצריך עיון, ואולי יש לדחוק במקום החיבור שער ראש וזקן. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה[יד].

יב. יו"ד שם ס"ט. **יג.** ועיין סמ"ג מצוה ס"ג **יד.** ירושלמי הביאה הסמ"ג שם.

מִצְוָה תסט

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל פְּסוּלֵי הַמֻּקְדָּשִׁין (לֹא תַּעֲשֶׂה רע"ו)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל פְּסוּלֵי הַמֻּקְדָּשִׁין, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יד, ג) 'לֹא תֹאכַל כָּל תּוֹעֵבָה', וּבָא הַפֵּרוּשׁ הַמְקֻבָּל שֶׁבִּפְסוּלֵי הַמֻּקְדָּשִׁים הַכָּתוּב מְדַבֵּר.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְקַבֵּעַ בְּלִבֵּנוּ מַעֲלַת הַהֶקְדֵּשׁ וַחֲשִׁיבוּתוֹ, שֶׁאֲפִלּוּ אַחַר שֶׁנִּפְסַל עוֹבֵר בְּלָאוֹ עַל אֲכִילָתוֹ אַחַר שֶׁחָל עָלָיו שֵׁם שָׁמַיִם, וְכָל שֶׁכֵּן קָדָשִׁים שֶׁלֹּא נִפְסְלוּ שֶׁשּׁוֹרָה עָלָיו רוּחַ ה' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה ער). וּמִתּוֹךְ כָּךְ יִתְעוֹרֵר רוּחֵנוּ וְיֶהֱמוּ רַעְיוֹנֵינוּ וְיֵרַךְ לְבָבֵנוּ וְיִתְחַדֵּשׁ בָּנוּ רוּחַ נָכוֹן בְּבוֹאֵנוּ לְהִתְקַדֵּשׁ לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא,

משנה הלכות

תסט) גדרי עיקר הלאו. כל זבח בהמה או עוף שנפסל בין שנפסלו במחשבה פסולה כגון שחשב עליהם לאכול חוץ לזמנו או חוץ למקומו, בשעת הקרבה, או שהסיח דעתו או שחשב לשם קרבן אחר, ובין שנפסלו במעשה כגון שהקריבם בפסול או שעשה בהם מום בקרבן באופן שאסור עוד להקריבו וכיוצא בזה, או שאירע בו פסול מעצמו, האוכל ממנו כזית לאחר שנשחטו במזיד ובהתראה לוקה[א]. ופיגול ונותר שחייב כרת על הפיגול נתווסף בו לאו זה ד'לא תאכלו כל תועבה'. כל שפסולו מספק אין לוקין עליו[ב].

אזהרה על מאכלים אסורים. ובכלל הלאו ד'כל תועבה' כללו כל מאכלות אסורות, דדרשינן[ג] "לא תאכל כל תועבה' כל שתעבתי לך הרי הוא בבל תאכל', ומכל מקום לא הוה לאו שבכללות לענין פסולי המוקדשין כיון דעיקר הלאו לשם פסולי המוקדשין נאמרה, ושאר איסורין נפקא להו מ'כל' דכתיב 'כל תועבה' ולא כתיב לא תאכלו פסולי המוקדשים[ד]. והרא"מ הקשה למה לי לאו בבשר בחלב, הא הוי בכלל דכל תועבה, ותירץ דהוה לאו שבכללות.

שאר פרטים. ובמשנה למלך[ה] נסתפק באוכל פיגול קודם שקרבו מתיריו שאין בו כרת אם לוקה משום פסולי המוקדשים, וכן במחשב מחשבת מקום ואכל מהדברים שאינם ראויים לאכילה, או שאכל קודם זריקת הדם, דאפשר דלא בעינן זריקה

תסט) א. רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ח ה"ג-ד. **ב.** שם ה"ה. **ג.** ע"ז סו. חולין קיד: **ד.** חינוך. **ה.** רמב"ם שם ה"ז.

בְּרִאוֹתֵנוּ שֶׁעַל בְּשַׂר בְּהֵמָה וָעוֹף תָּחוּל עָלָיו רוּחַ קְדֻשָּׁה אַחַר שֶׁמְּקַדְּשִׁים אוֹתָם לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כָּל שֶׁכֵּן נֶפֶשׁ הַמְדַבֵּר וְנִשְׁמַת עַם יִשְׂרָאֵל הַקְּדוֹשִׁים שֶׁנֶּאֱמַר עֲלֵיהֶם (שמות יט, ו) 'וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ'. שֶׁאִם נְקַדֵּשׁ עַצְמֵנוּ לוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁתָּחוּל עָלֵינוּ קְדֻשַּׁת גְּבוֹהַּ וְלֹא יוּכְלוּ שׁוֹנְאֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ לְעוֹלָם, וְזֶה שֶׁאָמַר הַכָּתוּב (ירמיה ב, ג) 'קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַה' רֵאשִׁית תְּבוּאָתָהּ כָּל אֹכְלָיו יֶאְשָׁמוּ רָעָה תָּבֹא עֲלֵיהֶם נְאֻם ה'', שֶׁכֵּיוָן שֶׁנִּתְקַדְּשׁוּ לַה' אֲסוּרִים לִנְגֹּעַ בָּהֶם, וְכָל הַנּוֹגֵעַ בָּהֶם כְּנוֹגֵעַ בְּבָבַת עֵינוֹ (אור המצות (לאנגנר) ח"ג מצוה קמ). וְעַיִן עוֹד טַעַם שֶׁכָּתַבְנוּ לְעֵיל (מצוה קמה).

ספרי פר' ראה מז, בכורות ל"ד. רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ח, ספר המצוות ל"א תעשה ק"מ, סמ"ג לאוין רס"ד בסופו.

מִצְוָה תע

לִבְדֹּק בְּסִימָנֵי הָעוֹף (מִצְוַת עֲשֵׂה קצ"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְדֹּק בְּסִימָנֵי הָעוֹף, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יד, יא) 'כָּל צִפּוֹר טְהֹרָה תֹּאכֵלוּ'.

משנה הלכות

למקבעיה אלא לפגול, אבל לפסול אפילו קודם זריקה נפסל, והניח בצריך עיון. והנה אמרו בספרי (פר' ראה מז) 'רבי אליעזר אומר מנין לצורם אוזן מבכור ואוכל ממנה שעובר בלא תעשה, תלמוד לומר 'לא תאכלו כל תועבה' וגו', אחרים אומרים בפסולי המוקדשים הכתוב מדבר', ובגמרא בבכורות (לד:) משמע דצורם אוזן בכור לא הוה אלא קנס דרבנן, והא דספרי לא הוה אלא אסמכתא בעלמא, עיין תוס' שם (לד. ד"ה ומי קניס) ובתוס' בחולין (קטו.) ובמשנה למלך[1].

ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות, וגם בזמן הזה אם הקדיש בהמה לקרבן והטיל בה מום ואכל ממנה עובר על לאו זה.

תע) סימני עופות. סימני עופות טהורים לא נתפרשו לן בתורה, אלא מנה הכתוב כ"ד עופות האסורין לנו ושאר כל העופות כולן מותרין, ואלו הן העופות הטמאין א) הנשר, ב) הפרס, ג) העזניה, ד) דאה, והיא הראה האמורה במשנה תורה, ה) איה, והיא הדיה האמורה במשנה תורה, ו) כל

1. הל' פסולי המוקדשין פי"ח ד"ה ודע.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁצִּוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִהְיוֹת כָּל אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל בָּקִי בְּעוֹפוֹת וּבְסִימָנֵיהֶם לֵידַע אֵיזֶה מֵהֶם טָהוֹר וְכָשֵׁר לַאֲכִילָה. כִּי לֹא כָּל הָעוֹפוֹת הַטְּמֵאִים שֶׁנִּתְפָּרְשׁוּ בַּתּוֹרָה יְדוּעִים לָנוּ כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ כָּל שְׁאָר בְּחֻזְקַת טְהוֹרִים אֲצְלֵנוּ, וּלְפִיכָךְ צָרִיךְ לִהְיוֹת בָּקִי בַּסִּימָנִים שֶׁמַּכִּירִם עַל פִּי קַבָּלַת הַסִּימָנִים שֶׁמָּסְרוּ לָנוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה וְשֶׁקִּבְּלוּ בְּנֵי הַמָּקוֹם, וְעַל פִּיהֶם נִתְנַהֵג (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה תע). וְכָל שֶׁכֵּן כִּי יִקָּרֶה לְפָעָמִים שֶׁיִּתְרַחֵק הָאָדָם מִן הַיִּשּׁוּב עַל יְדֵי סִבָּה מִמְּסַבֵּב כָּל הַסִּבּוֹת, וְיִרְעַב נַפְשׁוֹ לֶאֱכֹל וְלֹא יִמְצָא לֶאֱכֹל לִשְׂבֹּעַ אֶת נַפְשׁוֹ רַק עוֹפוֹת, מִינִים מִמִּינִים שׁוֹנִים, וְאִם לֹא יֵהָא בָּקִי בְּסִימָנֵי הָעוֹפוֹת הַכְּשֵׁרִים נִמְצָא אוֹכֵל הַטָּמֵא וּמְשַׁיֵּר הַטָּהוֹר, אוֹ יָמוּת בָּרָעָב, וְלָכֵן צִוָּתָה הַתּוֹרָה לִהְיוֹת בָּקִי

משנה הלכות

שהוא מין האיה, שנאמר בה 'למינה', ז) העורב, ח) זרזיר, ט) בת היענה, י) התחמס, יא) השחף, יב) הנץ, יג) שרינקא, והיא מין נץ, שנאמר בו 'למינהו', יד) הכוס, טו) השלך, טז) הינשוף, יז) התנשמת, יח) הקאת, יט) הרחם, כ) החסידה, כא) האנפה, כב) מין האנפה, שנאמר בה 'למינה', כג) הדוכיפת, כד) העטלף[א]. וכל עוף שאינו מהן אינו צריך בדיקה וכשר, ומי שאינו בקי בטמאים אוכל הטהורים במסורת שכך קיבלנו מאבותינו, ונאמן צייד לומר עוף זה התיר לי רבי הצייד, והוא שיהא מוחזק אותו צייד שהתיר שהוא בקי במינין אלו ובשמותיהן[ב].

בזמן הזה עוף נאכל במסורת. ועכשיו שאין אנו בקיאין בהן ובשמותיהן כל עוף הבא לפנינו יש לחוש שמא דורס הוא[ג], שהרי תרנגולת דאגמא אמרינן בגמרא (חולין סב:) שהיו מחזיקין אותה בטהורה ולאחר זמן ראוהו דורסת, ולכן אין עוף נאכל אלא במסורת. וכל עוף שמסרו לנו אבותינו כטהור טהור, ושלא מסרו לנו יש לחוש[ד]. ובעי דוקא שיהא פשוט באותו מקום שזה עוף טהור[ה], ועיין רש"י בחולין (סג: ד"ה במסורת) שאם זכור הוא באדם כשר שאכלו אוכל. מי שהוא במקום שנהגו איסור בעוף והלך למקום שיש להם מסורות אוכל עמהם[ו]. והפלתי הקשה למה אין עוף נאכל בלי מסורת, וניזל בתר רובא כיון דרוב עופות טהורים, אבל כבר תירץ הריב"ש (סי' קצ"ב) דלא אזלינן בתר רובא משום מצות הבדלה שהתורה צותה בפירוש להבדיל, ועיין בבית שערים למרן זקיני ביורה דעה (סי' קמ"ד) מה שתירץ עוד בזה. ונחלקו האחרונים אודות התרנגולים

תע) א. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"א הי"ד. יו"ד סי' פ"ב ס"א. **ב.** רמב"ם שם הט"ו. יו"ד שם ס"ב. **ג.** רמ"א שם ס"ג. **ד.** רש"י חולין סב: ד"ה חזיוה דדרסה. **ה.** עיין יו"ד שם ס"ה. **ו.** שם ס"ד.

בָּהֶם לְטוֹבָתֵנוּ. וּמִיהוּ בַּזְּמַן הַזֶּה אֵין אָנוּ סוֹמְכִין עַל הַסִּימָנִים רַק עַל הַקַּבָּלָה אָנוּ אוֹכְלִים, וְצָרִיךְ עַל כָּל פָּנִים לִהְיוֹת בְּקִי בְּעוֹפוֹת הַמְקֻבָּלִים לָנוּ לִהְיוֹת כְּשֵׁרִים.

חולין סא: סב: רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"א, ספר המצוות מצות עשה ק"ט, סמ"ג עשין ס', יורה דעה סי' פ"ב.

מִצְוָה תעא

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מִשֶּׁרֶץ הָעוֹף (לֹא תַּעֲשֶׂה רע"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מִשֶּׁרֶץ הָעוֹף, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יד, יט) 'וְכֹל שֶׁרֶץ הָעוֹף טָמֵא הוּא לָכֶם לֹא יֵאָכֵלוּ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי רָצָה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּרֹב רַחֲמָיו לְהַבְדִּיל אוֹתָנוּ מִלֶּאֱכֹל דְּבָרִים טְמֵאִים כְּדֵי לְטַהֵר הַנְּשָׁמָה הַמִּסְתַּפֶּקֶת מִן הָאֹכֶל לְפִי דַּקּוּתָהּ הַצָּלוּל, שֶׁמּוֹצִיאָה רַק הַחֵלֶק הַקָּדֻשָּׁה מִן הַמַּאֲכָל, וְלָכֵן רָאוּי שֶׁלֹּא יִהְיֶה הַגּוּף נָזוֹן מִדְּבָרִים שֶׁמְּטַמְטְמִין אֶת הַלֵּב, כִּי הֵם כְּמוֹ מָסָךְ לְשֵׂכֶל

משנה הלכות

אשר בחלקת צווארם אדום וערום בלי נוצות, אף שיש להם ג' סימני טהרה, ודעת רוב האחרונים לאוסרם, עיין בבית שערים (שם) ובמשנת העמרמי שם. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תעא) גדרי האיסור. כל האוכל כזית משרץ העוף במזיד ובהתראה לוקה[א], אכל כל השרץ כולו אפילו היתה כל שהוא הרי זה לוקה, ולא בעי כזית כיון דהוה בריה כולה[ב]. ואלו הם שרץ העוף, זבוב, או יתוש, וצירעה, ודבורה, וחגבים טמאים, וכיוצא בהן כל שמתעופפים וכל דבר קטן שרוחש על הארץ[ג].

לאוין רבים בבריה אחת. וכתב הרמב"ם[ד] 'הרי שהיתה הבריה משרץ העוף ומשרץ המים ומשרץ הארץ, כגון שהיו לה כנפים והיא מהלכת על הארץ כשאר שרצים והיתה רבה במים, ואכלה לוקה שלש, ואם היתה יתר על זה מן המינין שנבראו בפירות לוקה ארבע מלקיות, ואם היתה מן המינין שפרין ורבין לוקה חמש, ואם היתה מכלל עוף טמא יתר על היותה משרץ העוף לוקה

תעא) א. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ב ה"ה. **ב.** שם הכ"א. **ג.** שם ה"ה. **ד.** שם הכ"ג.

הָאָדָם, וְלֹא תִמְצָא הַנְּשָׁמָה מָזוֹן בַּשְּׂרָצִים הַטְּמֵאִים וְתִרְעַב נַפְשָׁהּ וְתָמוּת בְּהַתְמָדַת הַגּוּף לֶאֱכֹל דְּבָרִים טְמֵאִים, וְזֶה שֶׁאָמְרוּ רַז"ל (ברכות יח:) 'רְשָׁעִים בְּחַיֵּיהֶם קְרוּאִים מֵתִים'. גַּם כִּי מַאֲכָלִים הַטְּמֵאִים גַּסִּים הֵם, וְיָדוּעַ כִּי יוֹתֵר תִּפְעַל הַנֶּפֶשׁ פְּעֻלָּתָהּ אִם תִּהְיֶה נִזּוֹנֶת מֵהַדְּבָרִים דַּקִּים וְלֹא מִן הָעֲכוּרִים הַגַּסִּים, וּכְמוֹ שֶׁהָאָמָּן הַטּוֹב לֹא יוּכַל לִפְעֹל אֶלָּא בְּכֵלָיו, כֵּן הַנְּשָׁמָה לֹא תוּכַל תֵּת כֹּחָהּ לַפֹּעַל בִּלְתִּי הַגּוּף, וְאִם יִהְיֶה הַגּוּף עָכוּר וּמְטֻמְטָם לֹא יִצְלַח (מאה שערים (על המצוות) שער חמישים). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי בְּהֵמוֹת טְהוֹרוֹת בְּרִיָּתָן מִמִּדַּת הַחֶסֶד וְהַטְּמֵאוֹת מִדִּין, וְרוּחָן מֵרוּחוֹת הַטֻּמְאָה הַשָּׁטִין בָּאֲוִיר, וְיִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים הֵן אוֹכְלִין הַטְּהוֹרִים (עיין מאה שערים שם).

חולין סו. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ב, ספר המצוות לא תעשה קע"ה, סמ"ג לאוין ק"ל, סמ"ק סי' ר"ט, יורה דעה סי' פ"א, יראים ק"ל"ב.

משנה הלכות

שש, משום עוף טמא, ומשום שרץ העוף, ומשום שרץ הארץ, ומשום שרץ המים, ומשום רומש על הארץ, ומשום תולעת הפירות, בין שאכלה כולה ובין שאכל ממנה כזית, לפיכך האוכל נמלה הפורחת הגדילה במים לוקה חמש', וכתב עליו הראב"ד ז"ל 'אסף דברים שאינם בעולם'. ומחלוקתם הוא בפי' הגמרא (מכות טז:) 'אכל פוטיתא לוקה ארבע, נמלה לוקה חמש, צירעה לוקה שש'. וגם הרמב"ן ז"ל האריך להקשות על הרמב"ם בזה ופירש ד'פוטיתא' הוא מין דג טמא וקטן, וכן פירשו הגאונים.

דבש. דבש דבורים ודבש צרעים מותר באכילה מפני שאינו מתמצית גופן, אלא כונסין אותו מן העשבים בתוך פיהן ומקיאין אותו בכוורת כדי שימצאו לאכול בימות הגשמים[ה]. והרמב"ן והרא"ש והטור פסקו דדבש צרעין אסור, ומיהו אין צריך לחוש לו כי אינו נמצא בינינו כלל[ו]. דבש דבורים, אף על פי שנמצאו בו מעורבים גופי הדבורים ומחממין ומרתיחין הדבש מותר, שהדבורים פוגמין הדבש[ז]. ואע"ג דשרץ גם כן פוגם ואסור מכל מקום רגלי דבורים הם רק עצמות[ח], ומכל מקום יש ליזהר שלא לאכול דבש בלי סינון מפני תערובות הדבורים ונמלים דשכיח בדבש, וכן המנהג פשוט, והכל לפי המקום, ובמדינתנו ליכא שום חשש לזה, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ה. שם פ"ג ה"ד. ו. יו"ד סי' פ"א ס"ט. ז. שם ס"ח. ח. סמ"ג.

מִצְוָה תעב

לֹא תֹאכְלוּ נְבֵלָה (לֹא תַּעֲשֶׂה רע"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מִבְּשַׂר בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף שֶׁמֵּתוּ אוֹ נִתְנַבְּלוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יד, כא) 'לֹא תֹאכְלוּ כָּל נְבֵלָה לַגֵּר אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ תִּתְּנֶנָּה וַאֲכָלָהּ אוֹ מָכֹר'.

מִשֶּׁרָשֵׁי הַמִּצְוָה. עַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט כִּי בְּהֵמָה אֲשֶׁר נוֹלַד בָּהּ חֹלִי עַד שֶׁמֵּתָה מִמֶּנָּה יִגְרֹם הֶפְסֵד לְגוּף הָאָדָם אִם יֹאכְלֶנָּה, וְכֵן אָמְרוּ מִדֶּרֶךְ הָרְפוּאָה שֶׁבְּשַׂר נְבֵלוֹת וַאֲפִלּוּ טְרֵפוֹת הָאֲסוּרוֹת מוֹלִיד הֶפְסֵד בְּגוּף הָאוֹכְלוֹ עַל הָרֹב אִם לֹא עַל כֻּלּוֹ (עיין חינוך מצוה עג)[א], וַאֲפִלּוּ הָאֻמּוֹת שֶׁמֻּתָּרִין בָּהּ

משנה הלכות

תעב) גדרי האיסור. בהמה חיה או עוף הטהורין שמתו מאליהן או שנפסלו בשחיטתן הרי זה נבילה האמור בתורה, והאוכל מהם כזית בעדים והתראה לוקה[ב]. ואינו אלא בבהמות הטהורים ולא בבהמות הטמאים, לפיכך האוכל כזית בשר מבהמה טמאה בין שמתה מאליה ובין ששחטה, בין שחתך ממנה בשר מן החי ואכלה, אינו לוקה אלא משום לאו דטמא. ובנבילה איכא עוד לבד מן הלאו איסור עשה שאינו זבוח[ג].

נבילות מחיים. האוכל כזית מבשר שנפל מבהמה טהורה לוקה[ד]. ויש עוד נבילות מחיים ואלו הם, ניטל הירך וחללה, נשברה המפרקת ורוב בשר עמה, נקרע גבה, וכן חלק גבה, והיינו גיסטרא, נפסק רוב הקנה, ניקב הושט במקום הראוי לשחיטה כל אלו הוה נבילה מחיים[ה], ונבילות אלו אף שאסורים באכילה מחיים ולוקין עליהם מכל מקום לענין טומאה אינם מטמאים עד לאחר מיתה ממש, חוץ כשחתך ראש הבהמה לגמרי אף שהבהמה עדיין מפרכסת מטמא[ו].

אי חלה על איסורים אחרים. ודעת הרמב"ם ז"ל[ז] דנבילה הוה איסור מוסיף על אינה זבוח[ח]. גיד הנשה חייב משום נבילה להרמב"ם[ט] ויש חולקין[י].

שיעורו וצירופו. האוכל עוף טהור חי לוקה בכל שהוא, עוף טהור מת עד שיהא

תעב) א. גבי טריפה. ועיין אברבנאל (דברים יד, ג-כא) גבי נבילה. **ב.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ד ה"א. **ג.** תוס' פסחים לו. ד"ה האוכל נבילה, ביצה כה. ד"ה בחזקת איסור. **ד.** רמב"ם שם ה"ד. **ה.** שם הל' שחיטה פ"ג הי"ט-כ. **ו.** עיין ש"ך יו"ד סי' ל"ג ס"ק ד. ונקודות הכסף ופרי מגדים שם. **ז.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ז ה"ב. **ח.** עיין שו"ת משנה הלכה ח"ג סי' צ"ט. **ט.** רמב"ם שם פ"ח ה"ו. **י.** כסף משנה שם בשם תשובת הרשב"א.

מַקְפִּידִים עַל זֶה, וְזֶה דָּבָר מְפֻרְסָם לַכֹּל אֵין צָרִיךְ רְאָיָה. וּבַמִּדְרָשׁ (ויק"ר יג, ב) 'אָמַר רַבִּי תַּנְחוּם בַּר חֲנִילַאי מָשָׁל לְרוֹפֵא שֶׁנִּכְנַס לְבַקֵּר שְׁנֵי חוֹלִים, אֶחָד יֵשׁ בּוֹ כְּדֵי לְחַיִּים וְאֶחָד אֵין בּוֹ כְּדֵי לְחַיִּים, זֶה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְחַיִּים אוֹמֵר לוֹ דָּבָר פְּלוֹנִי לֹא תֹאכַל, וְזֶה שֶׁאֵין בּוֹ כְּדֵי לְחַיִּים אוֹמֵר כָּל מַאי דְּבָעֵי הַבוּ לֵהּ, כָּךְ לַהוֹרוֹת הַמַּכְעִיסִים שֶׁהָיָה מִנּוֹחַ וְעַד אַבְרָהָם 'כְּיֶרֶק עֵשֶׂב נָתַתִּי לָכֶם אֶת כֹּל' (בראשית ט, ג), אֲבָל יִשְׂרָאֵל שֶׁהֵם לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא אָמַר 'אֶת זֶה תֹּאכְלוּ' וְ'אֶת זֶה לֹא תֹאכְלוּ', הָדָא הוּא דִכְתִיב (משלי ל, ה) 'כָּל אִמְרַת אֱלוֹהַּ צְרוּפָה' (עין אברבנאל דברים יד, כב-כט).

מכות טז: חולין ל"ב: זבחים סט. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ד, ספר המצוות ל"א תעשה ק"פ, סמ"ג לאוין קל"ג, יורה דעה סי' ט"ו-טז, סמ"ק סי' ר"ב.

משנה הלכות

בו כזית[א]. וגידים ועצמות מצטרפין לכזית וברמב"ם כתוב אין מצטרפין[ב], האוכל עצמות וגידים לחוד פטור[ג]. נבילה וטריפה מצטרפין דטריפה תחילת נבילה הוא, ולא שאר איסורים[ד].

באינה ראויה לאכילה. ואינו חייב אלא כדרך אכילתן[טו], ותהא ראויה לאכילה, נסרחה הנבילה עד שאינה ראויה לגר אין חיוב באכילתה[טז], ומכאן למדו לכל נותן טעם לפגם דמותר מן התורה[יז].

מתה מאליה לגוי. והנה בתורה כתיב בנבילה 'או מכור לנכרי', ופשוט דנבילה מותרת לנכרי, מיהו דעת רש"י (חולין צב: ד"ה במקולין) ותוס' (שם צא. ד"ה כמאן דאמר גיד הנשה) לחד תירוצא, והרמ"ע מפאנ"ו[יח] הביא כן בשם פסיקתא ועוד קצת פוסקים, דאפילו לעכו"ם בהמה שמתה מאליה אסורה, ולא הותרה לעכו"ם אלא בשר נחירה, דנחירה להם כשחיטה לישראל. ועיין הבית שערים למרן זקיני (יו"ד סי' ט"ו וסי' ק"ט) ובמשנת העמרמי שם בסופו[יט].

שאר פרטים. דם נבילה אינו בכלל בשר ואינו מטמא[כ]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

יא. רמב"ם שם פ"ד ה"ג. **יב.** עיין ביו"ד סי' צ"ט ס"א. **יג.** שם הי"ח. **יד.** שם הי"ז. **טו.** שם פי"ד ה"י-יא. **טז.** עיין רמב"ם הל' אבות הטומאה פ"א הי"ד. **יז.** עיין פרי מגדים יו"ד סי' ק"ג מש"ז ס"ק א. **יח.** עשרה מאמרות מאמר חיקור דין ח"ג פכ"א. **יט.** ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' צ"ד, ח"ה סי' פ"ה ופ"ז, ח"ו סי' קכ"ח. **כ.** רמב"ם הל' אבות הטומאה פ"א ה"ד. ועיין מנחת חינוך.

מִצְוָה תעג

לְהַפְרִישׁ מַעֲשֵׂר שֵׁנִי (מִצְוַת עֲשֵׂה קצ"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַפְרִישׁ מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יד, כב) 'עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֶת כָּל תְּבוּאַת זַרְעֶךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁאַחַר שֶׁהִזְהִיר מֹשֶׁה רַבֵּנוּ לְיִשְׂרָאֵל שֶׁיַּעַבְדוּ אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בֶּאֱמוּנָה וְהַדְּבָרִים הַנַּפְשִׁיִּים, וְאַחַר כָּךְ בַּמַּאֲכָלוֹת וּבַדְּבָרִים הַגּוּפָנִיִּים, בָּא לְלַמְּדָם אֵיךְ יַעַבְדוּ אוֹתוֹ בְּמָמוֹנָם וּתְבוּאוֹתֵיהֶם. וְאָמְרוּ רַז"ל (תענית ט.) "עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר' בִּשְׁבִיל שֶׁתִּתְעַשֵּׁר', וְלֹא תֹּאמַר לָמָּה לִי הָעֲשִׁירוּת, דְּעִקַּר הַסִּבָּה הוּא 'לְמַעַן תִּלְמַד לְיִרְאָה אֶת ה' אֱלֹקֶיךָ כָּל הַיָּמִים'

משנה הלכות

תעג) חיובו. קיום המצוה, אחר שהפרישו הבעלים מעשר ראשון בכל שנה מפרישין מעשר שני[א], והמעשר הזה אינו צריך ליתנו לאחרים אלא הוא לבעלים ואוכלין אותו בירושלים[ב] (ועיין במצוה תמ"ב פרטי דינים בזמן הזה האיך נוהגין במעשר שני בארץ ישראל). מעשר שני ניקח בשנה ראשונה ושניה ורביעית וחמישית של שמיטה[ג]. וכל המחוייב במעשר ראשון מחויב במעשר שני, וכל מי שתורם במעשר ראשון תורם במעשר שני[ד].

משנה לחברתה. ואין מעשרין מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש, כלומר משנה זו על חברתה[ה]. התחלת השנה למעשרות באחד בתשרי לתבואות וקטניות וירקות, ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, תבואה וקטניות שהגיעו לעונת מעשר לפני ראש השנה של שלישית מפרישין מעשר שני אף על פי שנגמרו בשלישית, וכן פירות האילן לפני ט"ו בשבט, לאחר ראש השנה ולאחר ט"ו בשבט מעשרין מעשר עני[ו]. הירק בשעת לקיטתו עישורו, אם נלקט בשלישית מעשרין אותו מעשר עני, ואם נלקט בשנית מעשרין שני[ז]. אתרוג שוה לאילן בג' דרכים, ולירק בדרך אחד שהולכין אחר לקיטתו לענין מעשר שני[ח], אתרוג בת שישית שנכנס לשביעית אפילו היתה כזית ונעשית כככר חייב במעשר[ט]. האורז והדוחן והפרגון ושומשמין ופול המצרי הולכין אחר גמר פרי[י].

תעג) א. רמב"ם הל' מעשר שני פ"א ה"א. יו"ד סי' של"א סק"ל-קלא. **ב.** רמב"ם שם פ"ב ה"א. יו"ד שם סקל"ב. **ג.** רמב"ם שם פ"א ה"א. יו"ד שם סקכ"ה-קכו. **ד.** רמב"ם שם הי"ב. יו"ד שם סקכ"ט, עיין שם. **ה.** רמב"ם שם פי"א הט"ו. **ו.** רמב"ם שם פ"א ה"ב. יו"ד שם סקכ"ה. **ז.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם סקכ"ו. **ח.** רמב"ם שם ה"ה. יו"ד שם. עיין משנה הלכות ח"ג סי' רכ"ז. **ט.** רמב"ם שם ה"ו. יו"ד שם. **י.** רמב"ם שם ה"ח.

(דברים יד, כג). וְאִם תֹּאמַר אַחַר שֶׁאַתָּה וּבָנֶיךָ וּבְנוֹתֶיךָ וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ תֹּאכְלוּ הַמַּעֲשֵׂר כְּמוֹ שְׁאָר תְּבוּאָה, וְתַעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ לוֹמַר אִם כֵּן מַה תּוֹעֶלֶת בְּהֶפְרֵשׁ הַמַּעֲשֵׂר הַזֶּה מִשְּׁאָר הַתְּבוּאוֹת אַחַר שֶׁזּוֹ וָזוֹ יֹאכְלוּ הַבְּעָלִים, דַּע לְךָ שֶׁיֵּשׁ בָּזֶה תּוֹעֶלֶת גְּדוֹלָה שֶׁבְּהַפְרִישְׁךָ אוֹתוֹ הַמַּעֲשֵׂר וְתוֹלִיכֶנּוּ לִירוּשָׁלַיִם לְאָכְלוֹ שָׁם לְשֵׁם מִצְוָה לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ 'תִּלְמַד לְיִרְאָה אֶת ה'' גַּם בָּאֲכִילָה, וְתִקָּנָה הַתְּכוּנָה הַטּוֹבָה הַזֹּאת בַּעֲשׂוֹת הַדְּבָרִים לְשֵׁם מִצְוָה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְיִתְעַלֶּה וְיִרְאָתוֹ (אברבנאל דברים יד, כב-כט).

מס' מעשר שני, ר"ה יב: רמב"ם הל' מעשר שני, ספר המצוות מצות עשה קכ"ח, סמ"ג עשין קל"ו, יורה דעה סי' של"א.

משנה הלכות

פירות של שניה שנתערבו בשלישית הולכין בתר רוב, מחצה על מחצה מפריש מעשר שני מן הכל[יא]. הבצלים הסרוסים שמנע מהם מים ל' יום לפני ראש השנה, ושל בעל שמנע מהם שלש עונות לפני ראש השנה, מתעשרין לשעבר, פחות מכאן אף על פי שהתחילו ליבש קודם ראש השנה מתעשרין להבא[יב].

הבאתו לירושלים. מעשר שני אין מביאין אותו מחוץ לארץ[יג]. מעשר שני שהביאו לירושלים אסור להוציאו לשום דבר זולת אכילה ושתיה וסיכה, ואפילו לדבר מצוה כגון לתכריכין למת אסור, את שדרכו לאכילה יאכל, ואת שדרכו לשתיה שותה, לסיכה סך כדרכו[יד].

פדיונו ושאר פרטים. ופודים מעשר שני כסף צורה[טו], ובעלים הפודין מוסיפין חומש, ואשה אינה צריכה להוסיף חומש[טז]. ערל, טמא, ואונן, אסורין במעשר שני ואם אכלו לוקין[יז]. ואסור לאבד מעשר שני[יח]. ונוהג בזמן שהתרומות והמעשרות נוהגין.

יא. שם הי"א. יו"ד שם סקכ"ח. **יב.** רמב"ם שם ה"ט. **יג.** רמב"ם שם הי"ד. **יד.** רמב"ם שם פ"ג ה"י-יא. **טו.** רמב"ם שם פ"ד ה"ט. יו"ד שם סקל"ח. **טז.** רמב"ם שם. ושם פ"ה ה"א-ב. יו"ד שם. **יז.** רמב"ם שם פ"ג ה"א. וה"ד-ה. **יח.** רמב"ם שם ה"ט.

מִצְוָה תעד

לְהַפְרִישׁ מַעְשַׂר עָנִי (מִצְוֹת עֲשֵׂה קצ"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַפְרִישׁ מַעְשַׂר עָנִי בַּשָּׁנָה הַשְּׁלִישִׁית וְהַשִּׁשִּׁית לַשְּׁמִטָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יד, כח) 'מִקְצֵה שָׁלֹשׁ שָׁנִים תּוֹצִיא אֶת כָּל מַעְשַׂר תְּבוּאָתְךָ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמְּפֹרָשׁ בַּתּוֹרָה (שם, כט) 'לְמַעַן יְבָרֶכְךָ ה' אֱלֹקֶיךָ בְּכָל מַעֲשֵׂה יָדְךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה', כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ רָצָה לְזַכּוֹתֵנוּ לִהְיוֹת שְׁלוּחָיו לְפַרְנֵס עֲנִיִּים לְמַעַן נִתְבָּרֵךְ עַל יָדוֹ בִּשְׁבִיל זֶה וְלָכֵן צִוָּה לִתֵּן לָהֶם, וְלֹא מִפְּנֵי שֶׁאֵין לוֹ חֵס וְחָלִילָה לָתֵת לָהֶם מִשֶּׁלּוֹ כַּאֲשֶׁר נָתַן לָנוּ, כִּי הוּא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ מַסְפִּיק לְכָל חַי דֵּי צָרְכָּם, וְהוּא גַּם הוּא הָיָה יָכוֹל לִקַּח הַחֵלֶק הַזֶּה מִשֶּׁלְּךָ וּלְתִתּוֹ לְהֶעָנִי, אֶלָּא לִרְעַ מַזָּלָם יָבוֹאוּ

משנה הלכות

תעד) חיובו. קיום המצוה, בעל הבית לאחר שהפריש מעשר ראשון מפירותיו בשנה השלישית והשישית לשמיטה מפריש עוד מעשר אחד והוא נקרא מעשר עני, והוא במקום מעשר שני הנלקח בשאר שנים (עיין מצוה תע"ג), ונותנו לעניים, ואין בשתי שנים אלו מעשר שני[א].

ליתן כדי שבעו. בעל השדה שהיה לו מעשר עני נותן לכל עני שיעבור עליו כדי שבעו[ב], ועיין ברמב"ם[ג] שיעור לכל מין ומין. היה לו דבר מיעוט והעניים מרובין ואין בו כדי ליתן לכל אחד ואחד כשיעור, נותן לפניהם והם מחלקין ביניהם[ד]. מעשר עני המתחלק בגורן אין בו טובת הנאה לבעלים, אלא העניים באים ונוטלים על כרחו, ואפילו עני שבישראל שיש לו שדה מוציאין ממנו בעל כרחו, אבל המתחלק בבית נותנו לכל עני שירצה[ה]. ובבית אם אין לו ליתן כדי שובע נותן לכל עני אפילו כזית שאין מצוה ליתן כדי שבעו אלא בשדה[ו].

לאיזה עני נותנין. איש ואשה שבאו לבית נותנין לאשה תחילה, אב ובנו, איש וקרובו, שני אחין, שני שותפין, שהיה אחד מהן עני נותן לו האחר מעשר עני שלו, היו שניים עניים נותנים זה לזה, וכן שני עניים שקבלו שדה באריסות[ז]. המקבל שדה לקצור

תעד) א. רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ו ה"א וה"ד. **ב.** שם ה"ז. טור יו"ד סי' של"א. **ג.** שם ה"ח. **ד.** רמב"ם שם ה"ט. טור שם. **ה.** רמב"ם שם ה"י. טור שם. ט"ז שם ס"ק ל"ב. ש"ך ס"ק קס"ו **ו.** רמב"ם שם הי"ב. ש"ך שם. **ז.** רמב"ם שם הי"ג-יד. טור שם. ש"ך שם.

בְּצִמְצוּם מְזוֹנָם וְקַבָּלַת חִיּוּתָם עַל יְדֵי אֲחֵרִים, וּלְפִיכָךְ אָמְרוּ חֲזַ"ל (ב"ב ט:) 'הַנּוֹתֵן פְּרוּטָה לֶעָנִי מִתְבָּרֵךְ בְּשֵׁשׁ בְּרָכוֹת וְהַמְפַיְּסוֹ מִתְבָּרֵךְ בְּאַחַד עָשָׂר בְּרָכוֹת' (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קצה. ועיין חינוך מצוה סו). וְאַחַר שֶׁעָלְיתָ לִירוּשָׁלַיִם שְׁתֵּי שָׁנִים וְאָכַלְתָּ שָׁם 'וְשָׂמַחְתָּ בְּכָל הַטּוֹב'[ח], שָׁנָה שְׁלִישִׁית תְּשַׂמַּח הָעֲנִיִּים נַפְשׁוֹת הָאֻמְלָלִים אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ וְאָכְלוּ וְשָׂבְעוּ, וְגַם שֶׁלֹּא יִכְבַּד עָלֶיךָ הָעֲלִיָּה שָׁנָה שָׁנָה וְתִהְיֶה קָץ בָּהּ חַס וְחָלִילָה (שפתי כהן (צפת) דברים יד, כח). וְצִוָּה בַּשְּׁלִישִׁית וּבַשִּׁשִּׁית, כִּי בָּרִאשׁוֹן וּבַשֵּׁנִי אוּלַי יֵשׁ לוֹ לֶעָנִי קְצָת מִשְּׁנַת הַשְּׁמִטָּה, וּמַה שֶּׁיֵּשׁ לוֹ בַּשְּׁלִישִׁית יַסְפִּיק עַד הַשִּׁשִּׁית.

פאה פ"א, ר"ה יב: יבמות ק. רמב"ם מתנות עניים פ"ו, ספר המצוות מצות עשה ק"נ, סמ"ג עשין קס"א, טור יורה דעה ש"מ"א.

משנה הלכות

ונותן לו שלישה או רביעה בשכרו אסור בלקט שכחה ופאה ומעשר עני, אמר לו שליש ממה שאתה קוצר בלבד הוא שלך, אין לו כלום עד שיקצור, ובשעת הקצירה הרי הוא עני ומותר בכולהו[ט].

שנת השמיטה. שנת השמיטה אין בה מעשר כלל, ובחוצה לארץ שאין בה שמיטה מפרישין בארץ מצרים ובעמון מואב מעשר ראשון, ומעשר עני, מפני שהארצות האלו קרובות לארץ ישראל כדי שיהיו עניי ישראל נסמכין עליה בשביעית, והלכה למשה מסיני שיהיו מפרישים בארץ עמון ומואב מעשר עני בשביעית[י].

שימוש במעשר עני. מעשר עני אין פורעין ממנו מלוה, ואין משלמין ממנו תגמולין, ואין פודין בו שבויים, ואין עושין בו שושבינות, ואין נותנין ממנו לצדקה, ואין מוציאין אותו מהארץ לחוץ לארץ, אבל משלמין ממנו גמילות חסדים, וצריך להודיעו שהוא מעשר עני[יא]. עני אינו יכול לשלם חוב שלו מצדקה[יב]. ונוהג בכל אישי ישראל כתרומות ומעשרות.

ח. ע"פ דברים כו, יא. **ט.** רמב"ם שם הט"ו. **י.** שם ה"ה. **יא.** רמב"ם שם הי"ז. טור שם. ט"ז שם. ש"ך שם.
יב. יו"ד סי' רנ"ג סי"ב. ועיין שו"ת משנה הלכות מה"ת ח"ב סי' קנ"א.

מִצְוָה תעה

שֶׁלֹּא לִתְבֹּעַ הַחוֹב בַּשְּׁמִטָּה (לֹא תַעֲשֶׂה רע"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִתְבֹּעַ הַחוֹבוֹת בִּשְׁנַת הַשְּׁמִטָּה אֶלָּא יִשְׁמְטֵם לְבַעֲלֵיהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טו, ב) 'שָׁמוֹט כָּל בַּעַל מַשֵּׁה יָדוֹ אֲשֶׁר יַשֶּׁה בְּרֵעֵהוּ לֹא יִגֹּשׂ אֶת רֵעֵהוּ וְאֶת אָחִיו כִּי קָרָא שְׁמִטָּה לַה'".

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּרְאֶה לְפִי הַפְּשָׁט שֶׁצִּוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִתְבֹּעַ חוֹב שֶׁעָבְרָה עָלָיו שְׁבִיעִית, שֶׁכֵּיוָן שֶׁעָבַר כָּל כָּךְ זְמַן רַב וְלֹא הָיָה בְּיָדוֹ לְשַׁלֵּם חוֹבוֹ הָיָה מֻחְמָלַת ה' עָלָיו שֶׁלֹּא לְתָבְעוֹ עוֹד, כִּי בְּחִנָּם הוּא נוֹגְשׁוֹ וּמְצַעֲרוֹ וּבְבֵיתוֹ אֵין כֹּל. וְנִצְטַוָּה עַל זֶה בִּשְׁנַת הַשְּׁמִטָּה שֶׁבּוֹ צִוָּה ה' לְהַפְקִיר נְכָסָיו וּפֵרְדֵּסָיו וּכְרָמָיו וְכָל נְכָסִים דְּאִית לְהוֹן אַחֲרָיוּת, לְהַרְאוֹת כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אָדוֹן הַכֹּל הוּא, וּבִרְצוֹנוֹ נָתַן לוֹ וּבִרְצוֹנוֹ צִוָּהוּ לְהַפְקִירוֹ לַאֲחֵרִים[א], וְלָכֵן לֹא יִקְשֶׁה לוֹ לְהַשְׁמֵט הַחוֹב שֶׁאֵין לוֹ לֶעָנִי לִפְרֹעַ, כִּי גַּם

משנה הלכות

תעה) גדרי הלאו. מלוה התובע חוב שעברה עליו שנת השמיטה עובר בלאו ועשה[ב] ואינו לוקה לפי שאין בו מעשה[ג].

הרוצה להחזיר חובו. והלוה אינו חייב להחזיר לו חובו כיון שהתורה פטרו מלשלם, החזיר לו הלוה החוב מעצמו אומר לו המלוה משמט אני (צריך שיאמר בפה דכתיב (דברים טו, ב) 'וזה דבר השמיטה'), והלוה אומר אף על פי כן מקבל ממנו, ולא עבר על כלום שהרי לא נגשו[ד]. ומותר לומר משמט אני ופושט ידו לקבלו כדי שיבין הלוה שרוצה בקבלתו אם יחזירוהו לו[ה]. והמחזיר הלואתו אחר השמיטה אף על פי שאינו מחוייב רוח חכמים נוחה הימנו, ואומר מתנה אני נותן לך, ואם אינו יודע לומר כן מסבבין עמו עד שיאמר כן[ו].

במשכון ועל ידי בית דין. ומותר לתבוע חובו שהלוה לו על המשכון והוא שיהיה חוב כנגד המשכון, ויש חולקין דאפילו שלא כנגד המשכון[ז]. ולהרמב"ם[ח] היה בחוב יתר על המשכון משמט את היתר. המוסר שטרותיו לבית דין יאמר להם אתם גבו לי[ט],

תעה) א. ע"ע חינוך מצוה פד. **ב.** רמב"ם הל' שמיטה פ"ט ה"א. **ג.** חינוך. **ד.** רמב"ם שם הכ"ח. חו"מ סי' ס"ז סל"ו. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"י סי' ער"ה-רע"ז, ומה"ת ח"ד סי' ר"ג. **ה.** עיין רמב"ם שם הכ"ט. ש"ך חו"מ שם ס"ק י"א. **ו.** רמב"ם שם הכ"ח-כט. חו"מ שם. **ז.** רמב"ם שם הי"ד. חו"מ שם סי"ב. **ח.** שם. **ט.** רמב"ם שם הט"ו. חו"מ שם סי"א.

בָּזֶה יִסְמֹךְ עַל ה' הַטּוֹב וְלֹא יִתְבָּעֲנוּ עוֹד, וּבִרְצוֹנוֹ לְהֵיטִיב לוֹ כָּהֵנָּה וְכָהֵנָּה אִם יִשְׁמַע לְדִבָרָיו, אוֹ לְהַחְסִירוֹ מִכֹּל אִם יַעֲבֹר עַל דְּבָרָיו. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי שְׁבִיעִית קֹדֶשׁ מֵעֵין עוֹלָם הַבָּא עַל כֵּן רָאוּי לְהַנִּיחַ עִסְקֵי הָעוֹלָם כֻּלָּם, וַהֲנָחָה לַמְּדִינוֹת עָשָׂה 'כִּי קָרָא שְׁמִטָּה לַה'', וְהֶבֵן (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה ערב).

שביעית פ"י, גיטין ל"ז. מכות ג: שבועות מח: רמב"ם הל' שמיטה פ"ט, ספר המצוות מצות עשה קמ"א, ל"א תעשה ר"ל, סמ"ג עשין קמ"ט ולאוין ר"ע, סמ"ק סי' רנ"ט, חושן משפט סי' ס"ז.

מִצְוָה תעו

לִנְגֹּשׁ הָעַכּו"ם שֶׁיִּפְרַע חוֹבוֹ (מִצְוַת עֲשֵׂה קצ"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִנְגֹּשׁ לַנָּכְרִי וּלְהַכְרִיחוֹ לִפְרֹעַ חוֹבוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טו, ג) **'אֶת הַנָּכְרִי תִּגֹּשׁ'.**

משנה הלכות

וכן בית דין שפסקו את הדין וכתבו איש פלוני אתה חייב ליתן לזה כך וכך אין שביעית משמט[ו].

המתנה שלא תשמט, ושאר חובות שאינן נשמטות. המלוה לחבירו והתנה שלא תשמט שביעית הרי זה משמט, ואם התנה עמו שלא ישמיט הוא חוב זה תנאו קיים שזה חייב עצמו בממון אחר שביעית[יא]. החנוני, ושכר שכיר, וכתובת אשה שגירשה קודם שביעית, אין שביעית משמטת[יב].

שאר פרטים. ואין חילוק בין הלוה לו פרוטה להלוה לו מאה אלף מנה. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות, ובזמן הזה נחלקו הפוסקים אי נוהג, ובחושן משפט[יג] פסק המחבר דנוהג, והרמ"א כתב 'יש אומרים שאינו נוהג בזמן הזה, ועליהם סמכו במדינות אלו שאין נוהגים דין שמיטה'. והלל תיקן פרוזבול שלא תשמט כספים, וזהו גופו של פרוזבול מוסר אני לכם פלוני ופלוני הדיינים שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה, והדיינים או עדים חותמין ובדיעבד אפילו בע"פ מועיל בפני שלשה, ונכון ליזהר בזה כי רב התועלת ואין כאן חסרון. ואין היתומים צריכין פרוזבול[יד].

תעו) גדר המצוה לדעת הרמב"ם. זה לשון הרמב"ם[א] 'ומצות עשה לנגוש את

י. רמב"ם שם. **יא.** רמב"ם שם ה"י. חו"מ שם ס"ט. **יב.** רמב"ם שם הי"א והי"ג. חו"מ שם סי"ד-טו וסי"ז. **יג.** שם ס"א. **יד.** חו"מ שם סכ"ח. **תעו) א.** הל' מלוה ולוה פ"א ה"ב.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט הוּא לַעֲשׂוֹת סְיָג וְגָדֵר שֶׁלֹּא נִמְשֹׁךְ אַחֲרֵי הַגּוֹיִם וּמַעֲשֵׂיהֶם וַעֲצָתָם, וְזֶהוּ יִהְיֶה כְּשֶׁלֹּא נַחְמֹל וְלֹא נָחוּם עֲלֵיהֶם וְלֹא יִהְיֶה לָנוּ קֶרוּב דַּעַת עִמָּהֶם לְרַחֵם עֲלֵיהֶם כְּעַל נֶפֶשׁ אַחֵינוּ מִיִּשְׂרָאֵל (טעמי מצות (לר״מ הבבלי) מצות עשה קצח. עיין חינוך). **וְבָא הַצִּוּוּי מֵאַחַר** שֶׁאָמְרָה הַתּוֹרָה (דברים שם) 'אֶת אָחִיךָ תַּשְׁמִיט יָדֶךָ' לֹא תֹאמַר דְּגַם הַנָּכְרִי כֵּן. גַּם כִּי כְּשֶׁאֵין לַגּוֹי לִפְרֹעַ וְאִי אַתָּה דּוֹחֲקוֹ לִפְרֹעַ, אַתָּה מְחַיֵּהוּ וּמְהַנֵּהוּ מִמָּמוֹנְךָ וְעוֹבֵר עַל ''לֹא תְחָנֵּם' (דברים ז, ב) לֹא תִתֵּן לָהֶם מַתְּנַת חִנָּם' (ע״ז כ.)[ב]. וּכְשֶׁאַתָּה דּוֹחֲקוֹ לִפְרֹעַ חוֹבוֹ אֵין לְךָ הַרְחָקָה גְּדוֹלָה מִזּוֹ (עיין טעמי מצות שם). וְהָרַמְבַּ״ן (ספר המצוות שורש שישי) סְבִירָא לֵהּ שֶׁלֹּא בָּא הַכָּתוּב אֶלָּא לְהַזְהִיר עַל הַחֶמְלָה בְּיִשְׂרָאֵל בַּעֲשֹׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, שֶׁנַּחְמֹל עַל אַחֵינוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא

משנה הלכות

העכו״ם ולהצר לו שנאמר ל'נכרי תגוש', מפי השמועה למדו זו מצות עשה'. ובספר המצוות (מצוה קמ״ב) 'הוא שצוונו לנגוש הנכרי ולהכריחו לפרוע חובו, כמו שנצטוינו לחמול על ישראל והזהירתנו מלנגוש אותו, והוא אמרו יתברך 'את הנכרי תגוש'', ולשון הספרי (פר' ראה ס) ''את הנכרי תגוש' זו מצות עשה'.

לא תחנם בהארכת זמן פרעון. והמאריך זמן לנכרי על פרעון חובו בלי תשלום פרעון אלא מצד רחמנות עליו ועל ביתו, וגם לא מצד היראה מהעכו״ם שירע לו או להפסד חובו, הרי ביטל עשה זו[ג], וגם עובר על לאו ד'לא תחנם'[ד] שהרי בהארכת הזמן נותן לו שיווי כסף מה שהיה יכול לקבל ממנו אם לא היה מרצה, או שהיה צריך לשלם לאחר שיפייסנו, ועיין בגמרא קידושין (סג.) 'על מנת שאדבר עליו לשלטון מקודשת' דבההיא הנאה הוה שוה פרוטה, והכי נמי מהנהו בזה, ומיהו אם יש לו שום תועלת בהארכת זמן מותר. אבל מפני דרכי שלום ליכא כאן, דיכול לומר לו זוזי צריכנא, ואפילו רואהו שיש לו כסף יכול לומר מקח טוב איתרמי לי וצריכנא לזוזי[ה].

גר תושב. גר תושב אין מצוה לנוגשו, ואם נוגשו אינו עובר עליו דאינו בכלל ישראל ולא הוי נכרי לענין זה, וישראל בני רחמנים הם[ו].

דעת הרמב״ן במצוה זו. והרמב״ן ז״ל[ז] ומהראשונים והאחרונים פירשו דאין זו מצות עשה אלא שהישראל עובר גם בעשה כשנוגש את ישראל, ומיהו אפילו

ב. ע״ע מצודת דוד מצוה תקיט. **ג.** ע״פ חינוך. **ד.** מנחת חינוך. **ה.** עיין חינוך ומנחת חינוך. **ו.** מנחת חינוך. **ז.** ספר המצוות שורש שישי.